



**Ростелеком**

**Я.А. Пинте**

Открытое акционерное общество междугородной  
и международной электрической связи «Ростелеком»

**170100, г. Тверь, до востребования**

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР"

Дегтярный пер., д.6, стр.2,  
Москва, ГСП-3, Россия, 125993  
тел.: (495) 791-99-88, факс: (495) 650-30-07  
e-mail: info@center.rt.ru, web: www.center.rt.ru

*20.03.2013* № *03/06/85-13*

На №                      от

**Об установке телефона**

Уважаемый Ярослав Александрович,

Благодарим Вас за выбор ОАО «Ростелеком» в качестве оператора связи.

По Вашему обращению произведена дополнительная проверка технической возможности установки телефона по адресу: д. Чашёвка, д.3, Березугского с/поселения Селинжаровского района Тверской области, в результате которой выявлено, что для положительного решения вопроса необходимо проложить кабель на расстоянии около двух километров, в том числе по заболоченной местности. ОАО «Ростелеком» не имеет возможности финансировать указанные работы.

Из-за отсутствия линейно-кабельных сооружений, принадлежащих ОАО «Ростелеком», установленный в деревне Чашёвка таксофон универсального обслуживания №(48269)4-46-58 включён по беспроводной технологии с использованием возможностей оператора сотовой связи ОАО «МТС».

Телефон № (48269)5-12-22 снят в октябре прошлого года по заявлению абонента. Линия связи, по которой был включён телефон, построена в 1980 году, её дальнейшее использование не представляется возможным (коррозия, неоднократные повреждения).

Приносим Вам извинения за причинённые неудобства в связи с отсутствием технической возможности удовлетворения просьбы и надеемся на Ваше понимание.

**Начальник отдела по работе с  
претензиями Департамента сервисной  
поддержки коммерческой деятельности**

**Т.Н. Рагимов**

Кабанова Г.В.  
8(499)998-10-12



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Тверской области**

ул. Советская, д. 23, г. Тверь, 170100

тел./факс (4822) 32-08-32

e-mail: to69@fas.gov.ru

28.11.2013 № 034/1-39884

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Пинте Я.А.

До востребования, г. Тверь,  
170100

О действиях ОАО «Ростелеком»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области, рассмотрев Ваше заявление о действиях ОАО «Ростелеком», выразившихся в отказе от заключения договора на предоставление услуги местной телефонной связи и проведению стационарной телефонной сети к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская обл., Селижаровский р-он, Березугское сельское поселение, д. Чашевка, дом 3, сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.

Из представленной ОАО «Ростелеком» информации следует, что для телефонизации населенного пункта д. Чашевка Селижаровского района Тверской области необходима прокладка кабеля КСПП в грунте, общей протяженностью 2 км, в том числе 1 км по заболоченной местности и 3 перехода через ручьи, с существенными затратами на строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы.

№ 035362



Телефон №(48269) 5-12-22, ранее установленный в д. Чащевка Селижаровского района Тверской области, был снят в октябре 2012г. по заявлению абонента. Использование линии связи, по которой был включен вышеуказанный номер на сегодняшний день не представляется возможным, ввиду ее повреждения.

Согласно п.44 Постановления Правительства РФ от 18.05.2005 №310 «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» оператор связи имеет право отказать в заключении договора при отсутствии соответствующей технической возможности.

В случае отказа или уклонения оператора связи от заключения договора заявитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора и о возмещении убытков. Бремя доказывания отсутствия соответствующей технической возможности лежит на операторе связи.

Учитывая вышеизложенное, Тверское УФАС не находит оснований для применения в отношении ОАО «Ростелеком» мер антимонопольного реагирования.

Руководитель управления



В.М. Фомин



**МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минкомсвязь России)**

Тверская ул., 7, Москва, 125375.  
Справочная: 8-(495)-771-8100

21.10.2014

П12-19057-ОГ

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_

Пинте Я.А.

До востребования,  
г. Тверь, 170100

Уважаемый Ярослав Александрович!

На Ваше обращение, поступившее из Федеральной антимонопольной службы, по вопросу предоставления доступа к сети местной телефонной связи по адресу: Тверская обл., Селижаровский р-н, д. Чащевка, д.3 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает следующее.

В соответствии с п.п. 26,29,30 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 г. № 310 (далее – Правила), для заключения договора оператору связи подается заявление, форма которого устанавливается оператором связи. Порядок регистрации заявлений о заключении договора устанавливается оператором связи. Гражданин при подаче заявления о заключении договора предъявляет документ, удостоверяющий его личность и копию документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование.

По информации макрорегионального филиала «Центр» ОАО «Ростелеком» заявлений на подключение услуг телефонной связи по вышеуказанному адресу, а также от жителей д. Чащевка не зарегистрировано.

Для создания технической возможности предоставления услуг телефонной связи по указанному адресу требуется выполнение работ по прокладке кабеля в грунте протяженностью 2 км, в том числе 1 км по заболоченной местности и 3 перехода через ручьи.

Предполагаемые затраты составят 1млн. 180 тыс. руб.

Инвестиционным планом развития ОАО «Ростелеком» на 2014-2015гг. выполнение указанных работ в д. Чащевка не предусмотрено.

Справочно информируем, что телефон (48269)5-12-22 снят в октябре 2012 года по заявлению абонента. Линия связи, по которой был включен указанный



телефон, построена в 1980 году, её дальнейшее использование не представляется возможным в связи с неоднократными повреждениями и коррозией.

Одновременно сообщаем, что Минкомсвязью России разработан проект постановления «Об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи», где закреплен действующий порядок заключения договоров на оказание телефонных услуг связи, так как бремя доказывания отсутствия технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи лежит на операторе связи, и гражданин вправе подать на такого оператора связи в суд с требованием о понуждении к заключению договора и о возмещении убытков (п. 44 Правил).

Для сведения, претензии на оказание услуг связи, предоставляемых оператором связи, необходимо направлять в письменной форме в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по адресу: 109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 2.

Заместитель директора Департамента  
регулирования радиочастот  
и сетей связи

М.Ю. Быковский



Подлинник электронного документа, подписанного  
ЭП, хранится в системе электронного  
документооборота Минкомсвязи России.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Кому выдан: **Быковский Михаил Юрьевич**

Кем выдан: 27428C8F0000000000031

Действителен: с 03.10.2013 до 03.01.2015

-----отрывная часть-----

Отрывной талон (экземпляр Абонента)



*Заявление о заключении договора об оказании УС*  
*№ 209*

Заявление о заключении договора об оказании услуг связи принято к рассмотрению «    » 20      г.

Заявление принял Смирнова О.Е. См. «22» 04 2015 г.  
(ФИО сотрудника оператора связи) подпись

М.П.



## ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый(ая) ЛИНТЕ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес 172230 Д. ЧАЩЕВКА 11

Центр продаж и обслуживания клиентов п.Селижарово Центра продаж и сервиса г.Осташков Тверского филиала ОАО "Ростелеком" на Ваше обращение по вопросу заключения договора об оказании услуг телефонной связи сообщает, в настоящее время техническая возможность предоставления доступа к сети местной телефонной связи отсутствует.

При появлении технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи Ваше заявление будет рассмотрено согласно действующих Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи, утвержденных Правительством РФ, постановление от 18 мая 2005г. №310. О принятом решении Вам будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 4823554986.

Центр продаж и обслуживания клиентов п.Селижарово Центра продаж и сервиса г.Осташков Тверского филиала ОАО "Ростелеком"

Отправленно 24.04.15

по адресу: 172230 Д. ЧАЩЕВКА 11

№ 08-05-18/21

## ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый(ая) КАТАКОВА ЗОЯ ЕГОРОВНА

Адрес 172230 Д. ЧАЩЕВКА 3

Центр продаж и обслуживания клиентов п.Селижарово Центра продаж и сервиса г.Осташков Тверского филиала ОАО "Ростелеком" на Ваше обращение по вопросу заключения договора об оказании услуг телефонной связи сообщает, в настоящее время техническая возможность предоставления доступа к сети местной телефонной связи отсутствует.

При появлении технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи Ваше заявление будет рассмотрено согласно действующих Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи, утвержденных Правительством РФ, постановление от 18 мая 2005г. №310. О принятом решении Вам будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 4823554986.

Центр продаж и обслуживания клиентов п.Селижарово Центра продаж и сервиса г.Осташков Тверского филиала ОАО "Ростелеком"

Отправленно 30.04.15

по адресу: 172230 Д. ЧАЩЕВКА 3

№08-05-18/22





**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Тверской области  
Прокуратура  
города Осташкова**

ул. Рабочая, д. 30, г. Осташков,  
Тверская область, 172730

Пинте Я.А.

Тверская обл., пос. Селижарово,  
до востребования,  
172200

yaroslavpinte@mail.ru

04.09.2015 № 142 И - 15

Прокуратурой г. Осташкова рассмотрено Ваше обращение по факту нарушения порядка предоставления услуг связи.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что в нарушение пункта 62 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342, оператором связи в срок не превышающий 2 месяцев со дня регистрации им заявления о заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи, а также о порядковом номере Вашего заявления в очереди, с учетом отсутствия технической возможности, в письменной форме Вы не извещены. В целях устранения выявленных нарушений прокурором 03.09.2015 руководителю центра продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ОАО «Ростелеком» внесено представление.

Одновременно сообщая, что ранее в прокуратуру г. Осташкова обращения от Вас по данному вопросу не поступали, в связи с чем, проверка соблюдения законодательства центром продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ОАО «Ростелеком» не проводилась.

С результатами проверки Вы можете ознакомиться в прокуратуре г. Осташкова.

Решение, принятое прокурором по результатам проверки, в случае несогласия может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

Заместитель прокурора

юрист 2 класса

И.М. Сугян

ОС\* 009564



Публичное акционерное общество  
междугородной и международной электрической  
связи «Ростелеком»

ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ

Пинте Я.А.  
Тверская область  
Селижаровский район,  
д. Чащевка д.11

16.09.15 № 08-17/20

г. Тверь

О технической возможности

Уважаемый Ярослав Александрович!

Тверской филиал ПАО «Ростелеком» на Ваше обращение по вопросу заключения договора об оказании услуг телефонной связи сообщает, что в настоящее время техническая возможность предоставления доступа к местной телефонной связи по адресу: Селижаровский район д. Чащевка д.11 отсутствует.

При появлении технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи Ваше заявление будет рассмотрено согласно Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014г. №1342.

Ваше заявление о заключении договора об оказании услуг связи по адресу: Селижаровский район д. Чащевка д.11 зарегистрировано и поставлено в очередь за №1.

Заместитель директора филиала-  
директор по работе с массовым сегментом

О.Н.Телеченко





**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Тверской области  
Прокуратура  
города Осташкова**

ул. Рабочая, д. 30, г. Осташков,  
Тверская область, 172730

Пинте Я.А.

Тверская обл., пос. Селижарово,  
до восстребования,  
172200

05.05.2016 № 142Н-15

Прокуратурой г. Осташкова рассмотрено Ваше обращение, по вопросу несообщения о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг связи со стороны Тверского филиала ПАО «Ростелеком».

В ходе ранее проведенной проверки по Вашему обращению от 17.08.2015 прокуратурой г. Осташкова установлено, что в нарушение пункта 62 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342, оператором связи о предполагаемом сроке заключения договора, а в случае отсутствия технической возможности – также о порядковом номере в очереди, Вам не сообщено.

В связи с выявленным нарушением руководителю Тверского филиала ПАО «Ростелеком» 03.09.2015 внесено представление, по результатам рассмотрения которого в Ваш адрес направлено извещение от 16.09.2015 №08-17/20, содержащее сведения об отсутствии технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи, а также о порядковом номере очереди по Вашему заявлению.

С учетом ранее внесенного представления, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, вместе с тем, 05.05.2016 руководителю центра продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ПАО «Ростелеком» направлена информация о необходимости полного исполнения требований ранее внесенного представления и направлении Вам письменного извещения о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг связи.

О результатах рассмотрения информации Вам будет сообщено дополнительно.

С результатами проверки Вы можете ознакомиться в прокуратуре г. Осташкова.

Решение, принятое прокурором по результатам проверки, в случае несогласия может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

Прокурор г. Осташкова  
советник юстиции

А.А. Тихомиров

ОС\*03137



**Ростелеком**

Публичное акционерное общество междугородной  
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЦЕНТР»  
ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ

ул. Симеоновская, д. 28  
г. Тверь, Россия, 170100  
телефон (4822) 32-06-11, факс: (4822) 35-50-43  
e-mail: infont@center.rt.ru

*18.05.16 № 08-17/18*

На № 172 ж -15 от 05.05.2016

О предоставлении информации  
по обращению Пинте Я.А.

**Пинте Я. А.**

**д. Чашевка, д. 11,**

**Селижаровский р-н, Тверская обл.,  
172230**

**Копия: Прокурору г. Осташков  
советнику юстиции**

**А.А. Тихомирову**

**Ул.Рабочая, д.30, г. Осташков,  
Тверская обл., 172730**

Уважаемый Ярослав Александрович,

на ваше обращение по вопросу предоставления доступа к услугам телефонной связи, доступа к сети Интернет и IP TV по адресу: Тверская обл., Селижаровский район, д. Чашевка, д.11 сообщая следующее.

Для создания технической возможности подключения услуг по указанному адресу требуется проведение работ по прокладке волоконно-оптического кабеля и монтаж оборудования доступа.

Инвестиционным планом развития ПАО «Ростелеком» на 2016 год выполнение указанных работ по адресу: Тверская обл., Селижаровский район, д. Чашевка, д.11 не предусмотрено. Дополнительно данный вопрос может быть рассмотрен при формировании планов развития ПАО «Ростелеком» на последующие годы.

Ваше заявление о предоставлении доступа к услугам телефонной связи, Интернет и IP TV зарегистрировано 22.04.2015 года и находится на контроле в Тверском филиале ПАО «Ростелеком». При появлении технической возможности предоставления доступа Вы будете проинформированы дополнительно.

**Заместитель директора филиала-**

**Директор по работе с массовым сегментом**

**О.Н. Телеченко**





РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Трехсвятская, д. 6, г. Тверь, 170100

Справочная: (4822) 35 81 31; Факс: (4822) 35 81 90 E-mail: rsockanc69@rkn.gov.ru

от 17.11.2016 №ОО-69/0/34/1

**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е**

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

Тверь

Я, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тверской области Е.В. Сулима, рассмотрев материалы, поступившие (письмо вх. от 24.10.2016 № 69-09-1-02-332/69) в обращении гражданина Пинте Я.А. о привлечении Тверского филиала Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (сокращенное наименование: ПАО «Ростелеком») к административной ответственности,

**УСТАНОВИЛ:**

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области (далее - Управление Роскомнадзора по Тверской области) поступило обращение (письмо вх. от 24.10.2016 № 69-09-1-02-332/69) гражданина Пинте Я.А. с информацией о нарушении ПАО «Ростелеком» требований п. 62 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 (далее – Правила).

В соответствии с п. 62 Правил Оператор связи, оказывающий услуги местной телефонной связи, в срок, не превышающий 2 месяцев со дня регистрации им заявления о заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи, извещает (в письменной форме) лицо, имеющее намерение заключить договор об оказании услуг местной телефонной связи, о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи, а при отсутствии соответствующей технической возможности - также о порядковом номере его заявления в очереди.





По сведениям, имеющимся в Управлении, 22.04.2015 гражданином Пинте Я.А. было подано заявление в ПАО «Ростелеком» о заключении договора об оказании услуг связи в д. Чащевка Селижаровского района Тверской области (далее – Договор).

В извещении, направленном 24.04.2015 ПАО «Ростелеком» гражданину Пинте Я.А., по результатам проверки технической возможности доступа к сети связи, отсутствует информация о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи.

В дополнительных письмах от 16.09.2015 и 18.05.2016, направленных ПАО «Ростелеком» гражданину Пинте Я.А. по представлению Прокурора города Осташков, также отсутствует информация о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи.

Таким образом, ПАО «Ростелеком» по отношению к гражданину Пинте Я.А. не выполнило требование п. 62 Правил.

За нарушение Правил предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

В соответствии со ст. 4.5 КоАП постановление по делу об административном правонарушении, рассматриваемом судьей, не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении срока давности привлечения к административной ответственности.

Основываясь на вышеизложенном и в соответствии с ч. 5 ст. 28.1, ч. 6 ст. 24.5 КоАП,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП в отношении ПАО «Ростелеком» отказать в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Настоящее определение может быть обжаловано в установленном гл. 30 КоАП порядке.

Заместитель руководителя



Е.В. Сулима

**ВЕРНО**  
Делопроизводитель  
Скворцова Т.В.  
« 17.11.2016 »







МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074  
тел./факс: (495) 987-67-60; rkn.gov.ru

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

по жалобе на определение заместителя руководителя Управления  
Роскомнадзора по Тверской области Е.В. Сулимы об отказе в  
возбуждении дела об административном правонарушении  
от 17.11.2016 № ОО-69/0/34/1

7 декабря 2016 г.

г. Москва

Я, заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Олег Анатольевич Иванов, рассмотрев жалобу гражданина Пинте Я.А. от 26.11.2016 на определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 17.11.2016 № ОО-69/0/34/1, вынесенное заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области Е.В. Сулимой,

**установил:**

17.11.2016 № ОО-69/0/34/1 заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области Е.В. Сулимой по обращению гражданина Пинте Я.А. вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ПАО «Ростелеком» (далее – Определение) в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.



В соответствии с положениями статей 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ гражданин Пинте Я.А. обратился с жалобой от 26.11.2016 б/н (поступила в Роскомнадзор 28.11.2016) на Определение, мотивируя свое несогласие с данным Определением тем, что Управлением Роскомнадзора по Тверской области (далее – Управление) в ходе рассмотрения обращения неверно применены нормы КоАП РФ в части срока привлечения к административной ответственности.

По сведениям, поступившим из Управления, 22.04.2015 гражданином Пинте Я.А. было подано заявление о заключении договора об оказании услуг связи в д. Чащевка Селижаровского района Тверской области (далее – Договор). К данному населенному пункту линейно-кабельные сооружения связи не подведены. Инвестиционным планом развития сети связи ПАО «Ростелеком» на 2016-2017 годы не предусмотрено строительство сети связи до д. Чащевка.

При направлении гражданину Пинте Я.А. ответа ПАО «Ростелеком» проинформировало его об отсутствии технической возможности оказания услуг местной телефонной связи в д. Чащевка.

Вместе с тем ПАО «Ростелеком» в нарушение п. 62 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 (далее – Правила), не указал предполагаемый срок заключения договора.

Правилами установлен срок исполнения оператором связи определенной обязанности (в данном случае по извещению лица, имеющего намерение заключить договор об оказании услуг местной телефонной связи) – 2 месяца.

Период равный двум месяцам начнет исчисляться с 23.04.2015 и окончится 23.06.2015, т.к. последним днем периода является 23.06.2015, то срок привлечения к административной ответственности будет исчисляться с 24.06.2015.

Таким образом, датой совершения административного правонарушения является 24.06.2015.

При этом Управлением не учтено, что 18.05.2016 ПАО «Ростелеком» по представлению прокурора города Осташков дополнительно направило письмо, в котором также отсутствовала информация о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи.

В этой связи исчисление срока давности привлечения к административной ответственности необходимо осуществлять с момента получения ПАО «Ростелеком» представления прокурора города Осташков, а именно с мая 2016 года.

При этом следует учесть, что в соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.11.2010 № 6971/10 правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, может посягать на охраняемые законом интересы потребителей, в частности, когда лицо, осуществляющее лицензируемый вид деятельности, допустило противоправное деяние в отношениях с определенным потребителем, пользующимся его услугами.

Также данная позиция подтверждается постановлениями Верховного суда Российской Федерации от 22.08.2016 № 305-АД16-10367, от 12.08.2016 № 305-АД16-9931.



Таким образом, в случае если выявленное правонарушение посягает на права потребителей, в силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ применяется срок давности привлечения к административной ответственности, составляющий один год со дня его совершения.

В данном случае выявленное Управлением правонарушение посягает на права гражданина Пинте Я.А. как потребителя, который обратился в ПАО «Ростелеком» с намерением о заключении договора об оказании услуг связи.

На основании изложенного

**решил:**

определение Управления об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 17.11.2016 № ОО-69/0/34/1 отменить и направить материалы в Управление для повторного рассмотрения.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

О.А. Иванов



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Управление Роскомнадзора  
по Тверской области)**

ул. Трехсвятская, д.6, г. Тверь, 170100  
Справочная: (4822) 35-81-31; факс (4822) 35-81-90  
E-mail: rsockanc69@rkn.gov.ru

27.12.2016 № 7861-69-09/69

О рассмотрении обращения

Пинте Я.А.

пгт Селижарово, до востребования,  
Тверская область, 172200

Уважаемый Ярослав Александрович!

Управлением Роскомнадзора по Тверской области (далее – Управление) рассмотрено Ваше обращение в соответствии с письмом Роскомнадзора от 09.12.2016 № 07ИО-115748.

По результатам рассмотрения сообщаем Вам, что вопрос о привлечении ПАО «Ростелеком» и должностного лица, ответственного за соблюдение Правил оказания услуг связи, а именно извещение Вас о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг связи, решен положительно. В настоящее время Управлением осуществляются процессуальные действия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель

В. В. Гученко

|                                                                                              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |                                              |
| Документ подписан электронной подписью в системе электронного документооборота Роскомнадзора |                                              |
| <b>СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП</b>                                                             |                                              |
| Кому выдан:                                                                                  | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
| Серийный №:                                                                                  | 227312288580676205783056                     |
| Кем выдан:                                                                                   | ООО Спецоператор                             |
| Срок действия:                                                                               | 14.09.2016 - 14.09.2017                      |



Исполнитель: Козлов Р.М.  
Тел.: (4822) 344322





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Управление Роспотребнадзора  
по Тверской области)

Дарвина ул., д. 17, г. Тверь, 170034,  
Телефон: (4822) 34-22-11; телефакс: (4822) 35-61-85;  
E-mail: [info@69.rospotrebnadzor.ru](mailto:info@69.rospotrebnadzor.ru)  
<http://www.69.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75729569, ОГРН 1056900028437,  
ИНН/КПП 6901072330/695001001

Пинте Я.А.

П. Селижарово, до востребования,  
Тверская обл., 172200

24.01.2017 № 04/622-17

На № \_\_\_\_\_

О рассмотрении заявления

Уважаемый Ярослав Александрович!

Управление Роспотребнадзора по Тверской области (далее – Управление) на Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры Центрального района города Твери (вх. № 291-17 от 17.01.09.2017г.), сообщает следующее.

Согласно пунктам 61, 62 «Правил оказания услуг телефонной связи», утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342, при отсутствии соответствующей технической возможности заявление о заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи принимается на учет в целях определения очередности заключения этого договора. Оператор связи в срок, не превышающий 2 месяцев со дня регистрации указанного заявления извещает (в письменной форме) лицо, имеющее намерение заключить договор об оказании услуг местной телефонной связи, о предполагаемом сроке заключения договора, а при отсутствии соответствующей технической возможности - также о порядковом номере заявления в очереди.

Оператор связи на заявление о заключении договора об оказании услуг связи от 22.04.2015г. направил Вам письмо от 16.09.2015г. об отсутствии технической возможности предоставления доступа к местной телефонной связи и постановки заявления в очередь за № 1.

Поскольку письменное извещение оператора связи направлено Вам по истечению установленного двухмесячного срока (после 21.06.2015г.), а также оно не содержит сведений о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи, то в действиях / бездействии оператора связи усматриваются признаки нарушения «Правил оказания услуг телефонной связи».

За оказание населению услуг, не соответствующим нормативным правовым актам, устанавливающим правила оказания этих услуг, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.4 Кодекса



Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Статьей 4.5 КоАП РФ установлен срок давности привлечения к административной ответственности, а именно: по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

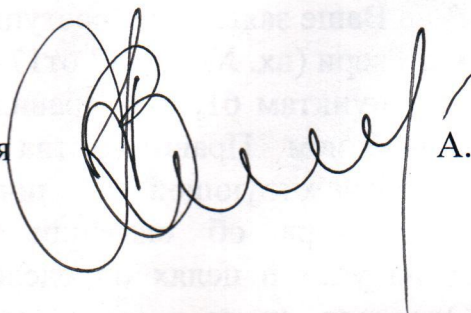
В связи с этим, не представляется возможным в отношении ПАО «Ростелеком» применить меры процессуального воздействия.

Для защиты своих прав можете обратиться с иском в суд по своему выбору по месту: нахождения организации (филиала), жительства или пребывания (п. 1 ст. 11 Гражданского Кодекса РФ, п.2 ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

При подаче искового заявления необходимо учитывать, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (п. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Управление может быть привлечено к участию в деле для дачи заключения в целях защиты Ваших прав потребителя (ст.47 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Заместитель руководителя



А.Ф. Выскубов



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Осташков

01.02.2017

Заместитель прокурора г. Осташкова юрист 1 класса Сугян И.М., рассмотрев обращение Пинте Я.А. по вопросу привлечения к административной ответственности должностных лиц ПАО «Ростелеком» за неисполнение требований представления прокуратуры,

### УСТАНОВИЛ:

16.01.2017 в прокуратуру г. Осташкова поступило обращение Пинте Я.А. по вопросу привлечения к административной ответственности должностных лиц ПАО «Ростелеком» за неисполнение требований представления прокуратуры.

В ходе проведенной проверки по обращению Пинте Я.А. от 17.08.2015 прокуратурой г. Осташкова установлено, что в нарушение пункта 62 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342, оператором связи о предполагаемом сроке заключения договора, а в случае отсутствия технической возможности – также о порядковом номере в очереди, заявителю не сообщено.

В связи с выявленным нарушением руководителю центра продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ОАО «Ростелеком» 03.09.2015 внесено представление. Согласно ответа на представление от 21.09.2015 директора Тверского филиала макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Синюкова В.П. по результатам рассмотрения представления в адрес заявителя направлено извещение от 16.09.2015 №08-17/20, содержащее сведения об отсутствии технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи, а также о порядковом номере очереди по заявлению. Вместе с тем, о предполагаемом сроке заключения договора заявителю не сообщено.

С учетом неисполнения в полном объеме законных требований прокурора, изложенных в представлении, в действиях руководителя центра продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ПАО «Ростелеком» Соловьева Е.А. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ рассматривают судьи.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Срок давности привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, истек 03.01.2016.

На основании пункта 6 части 1 статьи 24.5, части 1 и части 5 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении руководителя центра продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ПАО «Ростелеком» Соловьева Евгения Анатольевича отказать на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

В соответствии с ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ настоящее определение может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ, в течение десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего определения.

Заместитель прокурора

юрист 1 класса



И.М. Сугян





**Ростелеком**

Публичное акционерное общество междугородной  
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЦЕНТР»  
ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ

ул. Симеоновская, д.28  
г. Тверь, Россия, 170100  
телефон (4822) 32-06-11, факс: (4822) 35-50-43  
e-mail: infont@center.rt.ru

08.02.2017 № 16/05-16

На № от 02.02.2017

О предоставлении информации  
по обращению Пинте Я.А.

**Пинте Я. А.**

**д. Чашевка, д. 11,**

**Селижаровский р-н, Тверская обл.,**

**172230**

Уважаемый Ярослав Александрович,

на Ваше обращение по вопросу предоставления доступа к услугам связи по адресу: Тверская обл., Селижаровский район, д. Чашевка, д.11 сообщая следующее.

В настоящее время предоставить доступ к услугам местной телефонной связи, интернет и IPTV не предоставляется возможным по причине отсутствия кабельных сооружений связи по указанному адресу.

Инвестиционным планом развития ПАО «Ростелеком» на 2017-2021 годы выполнение работ по прокладке кабеля по адресу: Тверская обл., Селижаровский район, д. Чашевка, д.11 не предусмотрено.

В соответствии с п. 62 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.12.2014г. № 1342, уведомляем о том, что предполагаемый срок заключения договора на оказание услуг телефонной связи 2022 год. Ваше заявление на предоставлении доступа к услугам телефонной связи, Интернет и IP TV зарегистрировано 22.04.2015 года и поставлено на очередь под № 1.

**Заместитель директора филиала-**

**Директор по работе с массовым сегментом**

**О.Н. Телеченко**



## ОПИСЬ

ф. 107  
Изменения не допускаются

Идентификатор почтового отправления

1 7 2 3 9 0 1 5 0 1 2 9 4 8

Кому **ПАО «Ростелеком»**Куда **Синопская наб, д. 14** литера А, город Санкт-Петербург, Россия, 191167

| № п/п                                       | Наименование предметов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кол-во предметов | Объявленная ценность, руб |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1                                           | Претензия Пинте Ярослава Александровича (адрес: дер. Чашёвка дом 11, Селижаровский район, Тверская область, Россия, место рождения: гор. Якутск Якутия Республика Саха, дата рождения: 26.12.1987г., паспорт гражданина РФ серии 5807 № 924844, СНИЛС 040-686-126-44, tel.+79040123446) с требованиями к ПАО «Ростелеком» (юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А, ИНН 7707049388, ОГРН: 1027700198767): ) в 30-дневный срок с момента направления настоящей претензии предоставить ответ по существу поставленных в претензии вопросов; в 30-дневный срок с момента направления настоящей претензии заключить с Пинте Ярославом Александровичем, место рождения: гор. Якутск Якутия Республика Саха, дата рождения: 26.12.1987г., паспорт гражданина РФ серии 5807 № 924844, СНИЛС 040-686-126-44 договор об оказании услуг стационарной проводной, местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего пользования по адресу: дер. Чашёвка дом 11, Селижаровский район, Тверская область, Россия, 3 страницы | 1                | 1                         |
| 2                                           | Отрывной талон (экземпляр Абонента) Заявления о заключении договора об оказании услуг связи №209, копия, 1 лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                | 1                         |
| 3                                           | Извещение АО «Ростелеком» №08-05-18/22 об отсутствии технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи, 1 лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                | 1                         |
| 4                                           | Ответ ПАО «Ростелеком» №16/05-16 от 08.02.2017, 1 лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                | 1                         |
| Общий итог предметов и объявленной ценности |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | 4                         |

(цифрами)

## Отправитель

ФИО, наименование юр. лица

Пинте Ярослав Александрович СНИЛС 040-686-126-44

## Проверил

ФИО почтового работника

Должность почтового работника

(подпись почтового работника)





В ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ", юридический  
адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А, ИНН 7707049388,  
ОГРН: 1027700198767

От Пинте Ярослава Александровича,

адрес: дер. Чашёвка дом 11, Селижаровский район, Тверская область, Россия,  
место рождения: гор. Якутск Якутия Республика Саха, дата рождения: 26.12.1987г.,  
паспорт гражданина РФ серии 5807 № 924844, СНИЛС 040-686-126-44, tel.+79040123446

### ПРЕТЕНЗИЯ

В деревне Чашёвке Селижаровского района Тверской области работала сеть стационарной телефонной связи ПАО «Ростелеком» (далее – Оператор, ОАО «Ростелеком», ПАО «Ростелеком»), вплоть до отказа одного из абонентов от договора оказания услуг связи в октябре 2012 года.

22.04.2015 Пинте Ярославом Александровичем, собственником жилого дома по адресу: Тверская область, Селижаровский район, деревня Чашёвка, дом 11, проживавшим по данному адресу, в адрес ОАО «Ростелеком» было подано заявление о заключении договора об оказании услуг связи, зарегистрированное за №209 (приложение №1). Аналогичное заявление было подано от Катаковой Зои Егоровны, собственника дома по адресу: Тверская область, Селижаровский район, деревня Чашёвка дом 3.

30.04.2015 Центр продаж и обслуживания клиентов п. Селижарово Центра продаж и сервиса г. Осташков Тверского филиала ОАО «Ростелеком» в адрес Катаковой З.Е. направил извещение с №08-05-18/22 об отсутствии технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи (приложение №3).

В соответствии с п.62 Постановления Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи", Оператор связи, оказывающий услуги местной телефонной связи, в срок, не превышающий 2 месяцев со дня регистрации им заявления о заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи, извещает (в письменной форме) лицо, имеющее намерение заключить договор об оказании услуг местной телефонной связи, о предполагаемом сроке заключения договора об оказании услуг местной телефонной связи, а при отсутствии соответствующей технической возможности - также о порядковом номере его заявления в очереди.

В связи с непредоставлением ответа в адрес Пинте Я.А., после вмешательства Осташковской межрайонной прокуратуры, Оператор предоставил ответ 316/05-16 от 08.02.17 в котором сообщил о регистрации заявления об оказании услуг связи от 22.04.2015 в очередь за №1 и предполагаемом сроке заключения договора – 2022 год (см. приложение №4).

Несмотря на наличие порядкового номера, закреплённого за истцом, Оператор продолжает злостно уклоняться от заключения договора.

С учётом объективных причин на 2022-2025 год, стабильное, бесперебойное предоставление услуг, местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего пользования, услуг доступа к Интернет и IP TV вне ограничений возможно лишь в рамках стационарного проводного формата.

В соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи", в случае отказа или уклонения оператора связи от заключения договора лицо, имеющее намерение заключить договор, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора и о возмещении убытков.

С учётом принятия нового Постановления Правительства, регулирующего данные правоотношения, аналогичные требования к Оператору содержит п. 16 Постановления Правительства РФ от 30.12.2024 N 1994 "Об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи и перечня организаций, имеющих право осуществлять подтверждение сведений об абоненте - физическом лице".

Субъекты естественных монополий не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, при наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары (п.1 ст. 8 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях")

В соответствии с п.3 ст. 16 Закона о защите прав потребителя, запрещается отказ в заключении договора и во внесении изменений в договор в случае правомерного указания потребителем на недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, в целях исключения таких условий. При предъявлении потребителем требования об исключении из договора недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, указанное требование подлежит рассмотрению в течение десяти дней со дня его предъявления с обязательным извещением потребителя о результатах рассмотрения и принятом мотивированном решении по существу указанного требования.

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары не допускается (ст.426 ГК РФ).

Если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причинённые этим убытки (445 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 103 ГПК России, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем



вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков (ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей").

В случае неудовлетворения требований потребителя, изложенных в резолютивной части настоящей претензии, Заявитель вправе обратиться в суд ПО МЕСТУ СВОЕГО ЖИТЕЛЬСТВА (ПРЕБЫВАНИЯ) с требованием о понуждении ПАО «Ростелеком» к заключению договора. Помимо заявленных неимущественных требований, Заявитель вправе потребовать компенсации судебных издержек и взыскания потребительского штрафа.

На основании изложенного, Пинте Ярослав Александрович обращается с нижеследующими требованиями к ПАО «Ростелеком» (юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А, ИНН 7707049388, ОГРН: 1027700198767):

1. ПАО «Ростелеком» (юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А, ИНН 7707049388, ОГРН: 1027700198767) в 30-дневный срок с момента направления настоящей претензии предоставить ответ по существу поставленных в претензии вопросов;

2. ПАО «Ростелеком» (юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А, ИНН 7707049388, ОГРН: 1027700198767) в 30-дневный срок с момента направления настоящей претензии заключить с Пинте Ярославом Александровичем, место рождения: гор. Якутск Якутия Республика Саха, дата рождения: 26.12.1987г., паспорт гражданина РФ серии 5807 № 924844, СНИЛС 040-686-126-44 договор об оказании услуг стационарной проводной, местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего пользования по адресу: дер. Чашёвка дом 11, Селижаровский район, Тверская область, Россия;

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Отрывной талон (экземпляр Абонента) Заявления о заключении договора об оказании услуг связи №209, копия, 1 лист;

2. Извещение АО «Ростелеком» №08-05-18/22 об отсутствии технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи, 1 лист;

3. Ответ ПАО «Ростелеком» №16/05-16 от 08.02.2017, 1 лист.

Дата: 23.12.25

Подпись:

